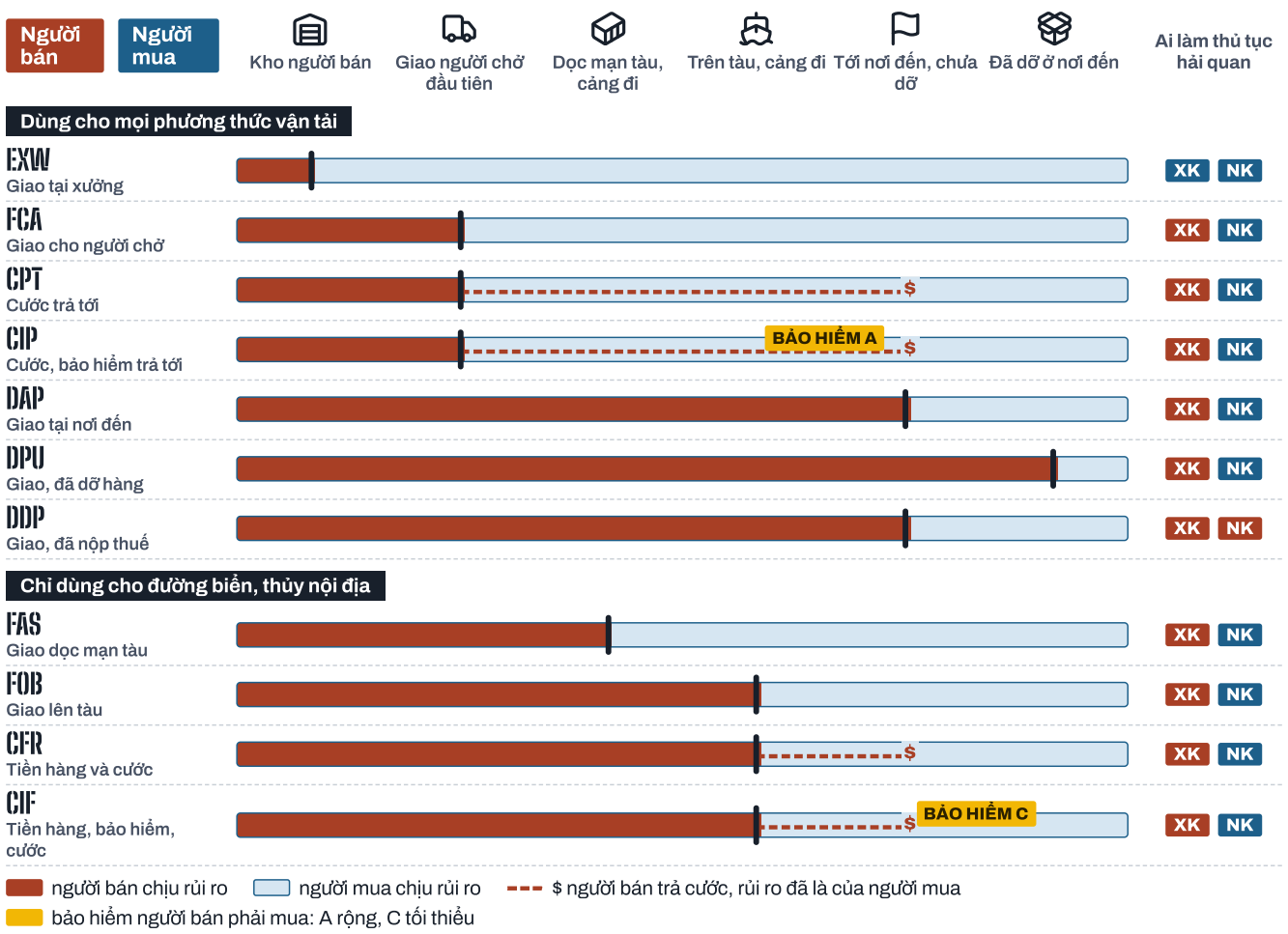
INCO 2020 / 11 ĐIỀU KIỆN

Incoterms 2020: rủi ro sang người mua ở đâu?

Dành cho: **sinh viên Luật Kinh tế, người mới làm xuất nhập khẩu**

1 Đi dọc tuyến hàng: thanh đỏ là người bán chịu rủi ro, vạch đen là điểm chuyển



Nhóm C có 2 điểm: rủi ro sang người mua ở nơi đi, nhưng người bán vẫn trả cước tới nơi đến.

Hàng đóng container: dùng FCA, CPT, CIP thay cho FOB, CFR, CIF (ICC khuyến nghị).

2 Ghi vào hợp đồng thế nào cho đúng

CIF **Hải Phòng, Việt Nam** **Incoterms® 2020**

Điều kiện
3 chữ cái, chọn theo bảng trên

Địa điểm cụ thể
nhóm F: nơi đi; nhóm C, D: nơi đến

Phiên bản
phải ghi; bản 2010 vẫn dùng được nếu các bên chọn

Incoterms là tập quán thương mại, không phải luật: chỉ ràng buộc khi hợp đồng dẫn chiếu, và không được trái nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam (khoản 2 Điều 5 Luật Thương mại 2005).

3 Incoterms không nói gì về những việc này, hợp đồng phải tự ghi

- Chuyển quyền sở hữu
- Giá và thanh toán
- Vi phạm và bồi thường
- Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp

Luyện Luật — thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý